



Nr. 135 Kabinettsitzung vom 2. Dezember 1926, 16.30 Uhr im Reichstagsgebäude

R 43 I/1417, Bl. 45–47

Anwesend: Marx, Stresemann, Külz, Reinhold, Curtius, Bell, Geßler, Stingl, Krohne, Haslinde; StS Pünder, Meissner, Weismann, Joël; GenLt. v. Pawelsz, Oberst Michelis; RKom. Kuenzer; MinDir. Zechlin, Offermann, Köpke, Gaus, Heukamp; MinR Schlegelberger, Jonas, Reichardt, Quassowski, Schuster, Frhr. v. Gemmingen; ORegR Neufeld, [LegSchr. Clodius]; Protokoll: RegR Planck.

Beginn: 16:30

Ort: Reichstag

[Tagesordnung]

1. Entwaffnungsfragen.
2. Auswärtige Lage.
3. Besondere Mitteilungen.
4. Abänderungsantrag Thüringens zur Verlängerung des Sperrgesetzes (Fürstenauseinandersetzung).
3. Besondere Mitteilungen des Reichsjustizministers. [Aufwertungsfrage.]
5. und 6. gemeinsam: Erhöhung des Zuckerzolls und Entwurf eines Gesetzes über Änderungen des Zuckersteuergesetzes und des Gesetzes über das Branntweinmonopol.

1. Entwaffnungsfragen.

Legationssekretär Clodius vom Auswärtigen Amt erläuterte den vorliegenden Gesetzentwurf ¹.

¹ Mit Schreiben vom 1.12.26 hatte der RAM der Rkei den Entwurf zu einem „Gesetz über Kriegsgerät“ übersandt. Im Begleitschreiben heißt es: Der GesEntw. sei das Ergebnis von Verhandlungen, die auf Grund des Kabinettsbeschlusses vom 16. 11. (Dok. Nr. 118, P. 2) mit der IMKK über den Erlaß eines Gesetzes über „die Ein- und Ausfuhr und die Aufbewahrung von Kriegsmaterial“ geführt worden seien. Der Entwurf „berücksichtigt zwar nicht den grundsätzlichen Protest des Reichsverbandes der Deutschen Industrie gegen die Aufnahme eines Verbots der Herstellung, der Aufbewahrung und des Handels im Inlande [siehe Dok. Nr. 103, Anm. 6 und Dok. Nr. 112], trägt aber in seinen einzelnen Bestimmungen den von den beteiligten Industriegruppen vorgebrachten Wünschen im wesentlichen Rechnung. Über drei grundsätzliche Fragen betreffend die Aufnahme von Halbfabrikaten, Schiffsmaschinen, Spezialwerkzeugen und Lehren zur Herstellung von Kriegsmaterial konnte eine Einigung mit der Kontrollkommission nicht herbeigeführt werden. Ferner konnten gewisse einzelne Punkte, insbesondere die Frage, ob Hauptteile der optischen Instrumente jeder Art in das Ausfuhrverbot einzubeziehen sind, nicht endgültig geregelt werden.“ Der GesEntw. werde nunmehr der IMKK zu übersenden sein. Gleichzeitig müßten in Paris mit größter Beschleunigung Verhandlungen über die noch offenen Punkte aufgenommen werden (R 43 I/421, Bl. 137–143).

Der *Reichswirtschaftsminister* wies auf die Bedenken hin, die in der Industrie auch jetzt noch gegen Teile des Gesetzentwurfs bestünden, erklärte sich aber mit den geplanten Verhandlungen einverstanden, mit der Maßgabe, daß in den strittigen Fragen der deutsche Standpunkt nicht aufgegeben werde.

Das *Kabinett* erklärte sich unter Berücksichtigung der Ausführungen des Reichswirtschaftsministers mit der Vorlage einverstanden ².

2. Auswärtige Lage.

Dieser Punkt wurde einer Ministerbesprechung vorbehalten ³.

3. Besondere Mitteilungen.

Dieser Punkt wurde zurückgestellt ⁴.

4. Abänderungsantrag Thüringens zur Verlängerung des Sperrgesetzes (Fürstenauseinandersetzung).

Staatssekretär Joël erläuterte die Bedenken, die gegen eine Unterstützung des Abänderungsantrages Thüringens zur Verlängerung des Sperrgesetzes ⁵ durch die Reichsregierung bestünden.

Auch der *Reichsminister des Innern* und der *Reichsjustizminister* äußerten sich gegen eine Unterstützung des thüringischen Vorhabens durch die Reichsregierung im Reichsrat.

Das *Reichskabinett* sprach sich einstimmig gegen die Unterstützung des thüringischen Antrages aus ⁶.

3. Besondere Mitteilungen des Reichsjustizministers. [Aufwertungsfrage.]

Der *Reichsjustizminister* berichtete, daß ihm von den Sachverständigen der vier Regierungsparteien eine Liste von Abänderungswünschen ⁷ zum Aufwertungsgesetz ⁸ vorgelegt worden sei. Von den in dieser Liste aufgeführten Punkten müsse er alle bis auf den ersten als materielle Änderungen des Aufwertungsgesetzes ansprechen und sich daher aus grundsätzlichen Erwägungen im Einverständnis mit allen anderen beteiligten Reichsressorts gegen die Berücksichtigung dieser Wünsche aussprechen. Zu Punkt 1 „Einführung eines festen Termins für den Zinsenlauf auf neu einzutragende Hypotheken“ habe er demgegenüber die Meinung, daß es sich hier nicht um eine Abänderung der Grundlagen der Aufwertung handle. Hier könne daher die Reichsregierung den Wünschen der Regierungsparteien entgegenkommen. Als Datum für den Beginn des Zinsenlaufs halte er den 1. Oktober 1926 für geeignet. Aus allgemein politischen Gründen sei es zweckmäßig, auch hier keine Abänderung zum Aufwertungsgesetz, sondern ein besonderes neues Gesetz zu schaffen.

² Zum Fortgang siehe Dok. Nr. 148.

³ Siehe Dok. Nr. 136.

⁴ Er wurde im Anschluß an P. 4 in dieser Kabinettsitzung behandelt („Besondere Mitteilungen des Reichsjustizministers“).

⁵ Zum Entwurf eines 4. Gesetzes über die Aussetzung von Verfahren („Sperrgesetz“), den die RReg. dem RR vorgelegt hatte (vgl. Dok. Nr. 124, P. 4), hatte die Thür. Reg. eine Ergänzung beantragt, wonach den Mitgliedern der ehemaligen Fürstenhäuser während der Dauer des Sperrgesetzes ein Veräußerungsverbot hinsichtlich der strittigen Vermögensbestandteile auferlegt werden solle (R 43 I/2207, Bl. 207).

⁶ Siehe des weiteren Dok. Nr. 152, P. 3.

⁷ In den Akten der Rkei nicht zu ermitteln.

⁸ Gemeint ist offenbar das „Gesetz über die Aufwertung von Hypotheken und anderen Ansprüchen“ vom 16.7.25 (RGBl. I, S. 117).

Der *Reichswehrminister* regte an, ob man aus politischen Rücksichten statt eines Gesetzes nicht eine Verordnung erlassen könnte, damit nicht eine neue Debatte über Aufwertungsfragen im Reichstag bei Beratung des Gesetzes entfesselt werde.

Der *Reichsfinanzminister* bat, statt des Datums des 1. Oktober 1926 den 1. Januar 1927 zu wählen, um unter Berücksichtigung der ergangenen Reichsgerichtsentscheidung jede rückwirkende Maßnahme zu vermeiden.

Nach eingehender Debatte über die taktische Behandlung der Angelegenheit beschloß das *Kabinett*, als Datum für [den] Beginn des Zinsenlaufs den 1. Januar 1927 zu wählen und nur, wenn ernste Schwierigkeiten mit den Parteien entstünden, den 1. Oktober 1926 neu in Erwägung zu ziehen. Die Behandlung der Angelegenheit solle zögerlich erfolgen und nach Möglichkeit vor Beratung der Anträge des Abg. Best⁹ nichts unternommen werden. Um besondere Vertraulichkeit in der Behandlung dieser Frage sollten die Parteien dringend gebeten werden¹⁰.

5. und 6. gemeinsam: Erhöhung des Zuckerzolls und Entwurf eines Gesetzes über Änderungen des Zuckersteuergesetzes und des Gesetzes über das Branntweinmonopol¹¹.

Der *Reichsernährungsminister* begründete seinen Vorschlag, gleichzeitig mit der Ermäßigung der Zuckersteuer eine Erhöhung des Zuckerzolles um 5 Mark vorzunehmen.

Der *Reichsfinanzminister* sprach sich aus taktischen Gründen gegen die gleichzeitige Behandlung beider Vorlagen aus und bat, zunächst die Zuckersteuerermäßigung in Verbindung mit der Erhöhung des Preises für Trinkbranntwein zur Annahme zu bringen und dann mit den Parteien über den Zuckerzoll zu verhandeln. Er beantragte ferner, die Erhöhung des Zuckerzolles von 5 Mark auf 3,50 Mark herabzumindern. Die Frage der taktischen Behandlung beider Vorlagen wurde in längerer Debatte geprüft.

Das *Kabinett* beschloß endlich, es bei einer Erhöhung des Zuckerzolles um 5 Mark zu belassen. Am Freitag, dem 3. Dezember, solle über beide Vorlagen mit den Parteien Fühlung genommen werden. Am kommenden Montag werde dann in einer erneuten Beratung des Reichsministeriums über beide Vorlagen Beschluß zu fassen sein¹².

⁹ Gemeint sind die von Graefe, Best und Genossen im RT eingebrachten Aufwertungsgesetzentwürfe (RT-Bd. 410, Drucks. Nr. 2581, 2582; vgl. hierzu Dok. Nr. 111). Über die parlamentarische Behandlung dieser Entwürfe fand am 11.12.26 eine Besprechung zwischen Vertretern der Regierungsparteien und der RReg. statt. Die Abgeordneten der Regierungsparteien plädierten dabei für die Überweisung der Entwürfe an den Rechtsausschuß. „Bei der gegenwärtigen Geschäftslage im Rechtsausschuß hoffe man bestimmt, daß dort eine Beratung der Gesetzentwürfe nicht vor Mitte Januar beginnen könne. Bis zu diesem Zeitpunkt soll die Regierung in der Lage sein, dem Reichstag die Abänderungsvorschläge zur Aufwertungsgesetzgebung vorzulegen, die sie ihrerseits zuzugestehen beabsichtigt.“ (Aufzeichnung in R 43I/2458, Bl. 162–163). Durch Beschluß des RT vom 11. 12. wurden die Gesetzentwürfe an den Rechtsausschuß überwiesen (RT-Bd. 391, S. 8430 ff.).

¹⁰ Zum Fortgang siehe Dok. Nr. 191, P. 2.

¹¹ In seiner Kabinettsvorlage vom 1.12.26 schlug REM Haslinde eine Erhöhung des Zuckerzolls von 10 auf 15 RM für den dz vor. Die Erhöhung sei sowohl von der Zuckerindustrie wie auch von der rübenbauenden Landwirtschaft gewünscht worden. Untersuchungen des REMin. hätten die Berechtigung dieser Wünsche ergeben, und auch das nunmehr vom RWiR erstattete Gutachten spreche sich für eine Erhöhung des Zuckerzolls aus. Beigefügt ist eine ausführliche „Denkschrift zur Frage des Zuckerzoll“ (R 43 I/2419, Bl. 199–220).

Am 30. 11. übermittelte RFM Reinhold dem Kabinett den „Entwurf eines Gesetzes über Änderungen des Zuckersteuergesetzes und des Gesetzes über das Branntweinmonopol“. Der GesEntw. sah eine Senkung der Zuckersteuer von 21 auf 14 RM für den dz vor. Um einen Ausgleich für das verringerte Steueraufkommen zu schaffen, sollte die Hektolitereinnahme des Reichs aus dem Branntweinmonopol um 150 RM erhöht werden (R 43 I/2419, Bl. 192–198).

¹² Zur Weiterberatung im Kabinett siehe Dok. Nr. 141, P. 2 und 3.

Zitierhinweis

Nr. 135 Kabinettsitzung vom 2. Dezember 1926, 16.30 Uhr im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 390–393 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D135>